

अध्याय VII

तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ मोटर वाहनों का बीमा

140. परिभाषाएँ।-- इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) "लेखा वर्ष" से तात्पर्य 1 अप्रैल को प्रारंभ होने वाले और 1 अप्रैल को समाप्त होने वाले वर्ष से है अगले वर्ष की 31 मार्च से;

(ii) "अनुमोदित सूची" से तात्पर्य विदेशी बीमा कंपनियों तथा उनके गारंटर्स की सूची से है, जिसे इन नियमों के तहत केन्द्र सरकार;

(iii) "प्राधिकरण" का तात्पर्य केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण या कोई राज्य परिवहन उपक्रम से है, जिसके स्वामित्व वाले मोटर वाहनों को धारा 146 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अनिवार्य बीमा से छूट दी गई है;

(iv) "बैंक" से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जो उधार देने या निवेश करने के प्रयोजन के लिए, मांग पर या अन्यथा चुकाने योग्य जनता से धन जमा स्वीकार करती है तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्यथा द्वारा निकासी करती है;

स्पष्टीकरण.—कोई भी कंपनी जो वस्तुओं के विनिर्माण में लगी हुई है या किसी भी व्यापार पर और जो केवल उद्देश्य के लिए जनता से धन जमा स्वीकार करता है ऐसे निर्माता या व्यापारी के रूप में अपने व्यवसाय को वित्तपोषित करने वाला बैंक नहीं माना जाएगा इस खंड के अर्थ के भीतर;

(v) "विदेशी बीमा प्रमाणपत्र" से तात्पर्य किसी विदेशी बीमाकर्ता द्वारा जारी प्रमाणपत्र से है इन नियमों के अनुपालन में फॉर्म 57 ;

(छ) "विदेशी बीमाकर्ता" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या फर्म से है जो भारत के बाहर निगमित या अधिवासित बीमा व्यवसाय करता है और बीमा अधिनियम, 1938 (4) के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है।

1938 का);

(सप्तम) "निधि" से नियम 151 के अन्तर्गत स्थापित निधि अभिप्रेत है;

(viii) "सरकारी प्रतिभूति" से तात्पर्य लोक ऋण नियम, 1976 में परिभाषित सरकारी प्रतिभूति से है।

अधिनियम, 1944 (1944 का 18);

(ix) "गारंटर" से तात्पर्य ऐसे बीमाकर्ता से है जिसने इन प्रावधानों के अनुसरण में किसी विदेशी बीमाकर्ता को गारंटी दी है।

नियम, और "गारंटी", "गारंटीकृत" और "गारंटी देने वाला" के समान अर्थ हैं;

(x) "आगंतुक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत में मोटर वाहन लाता है और केवल वहां अस्थायी प्रवास जो एक वर्ष से अधिक की निरंतर अवधि तक नहीं बढ़ाया जाएगा।

अंतर्देशीय बीमा

141. बीमा प्रमाणपत्र.--एक अधिकृत बीमाकर्ता बीमा पालिसी के प्रत्येक धारक को, ऐसे प्रत्येक वाहन के संबंध में प्ररूप 51 में बीमा प्रमाणपत्र जारी करेगा।

142. कवर नोट.--(1) अधिकृत बीमाकर्ता द्वारा जारी प्रत्येक कवर नोट प्ररूप 52 में होगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट कवर नोट निम्नलिखित अवधि के लिए वैध होगा- इसके जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर और बीमाकर्ता इससे पहले बीमा पॉलिसी जारी करेगा कवर नोट की एक्सपायरी की तारीख।

143. प्रमाणपत्र और कवर नोट जारी करना।- प्रत्येक बीमा प्रमाणपत्र या कवर नोट

इस अध्याय के प्रावधानों के अनुपालन में बीमाकर्ता द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र को बीमाकर्ता द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।

144. बीमा प्रमाणपत्र का हस्तांतरण.- जब किसी वैध बीमा प्रमाणपत्र द्वारा कवर किए गए मोटर वाहन का स्वामित्व उससे संबंधित बीमा पॉलिसी के साथ किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया जाता है तो ऐसे वाहन की बीमा पॉलिसी स्वामित्व के हस्तांतरण की तारीख से स्वतः ही उस अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित हो जाएगी

वाहन का और उक्त व्यक्ति स्थानांतरण की तिथि से चौदह दिनों के भीतर गाड़ी का इंश्योरेंस करने वाले ऑथराइज़्ड इंश्योरेंस कंपनी को रजिस्ट्रेशन की जानकारी दें।
वाहन का नाम, वाहन के हस्तांतरण की तिथि, वाहन का पिछला मालिक और इंश्योरेंस पॉलिसी का नंबर और तारीख ताकि ऑथराइज़्ड इंश्योरर पॉलिसी बना सके अपने रिकॉर्ड में ज़रूरी बदलाव करें।

145. विज्ञापन सामग्री का बहिष्करण.- अधिनियम के अध्याय 11 तथा इस अध्याय के अनुसरण में जारी किए गए किसी बीमा प्रमाणपत्र या कवर नोट के सामने या पीछे कोई विज्ञापन सामग्री नहीं होगी।

146. प्रमाणपत्र या कवर नोट खो गए, नष्ट हो गए, फट गए, गंदे, विकृत या विकृत।--(1) जहां पॉलिसी धारक-

(ए) एक अधिकृत बीमाकर्ता के पास एक घोषणा पत्र जमा करता है जिसमें वह घोषित करता है कि ऐसे बीमाकर्ता द्वारा उसे जारी किया गया बीमा या कवर नोट खो गया है, नष्ट हो गया है, फट गया है, गंदा हो गया है, विकृत या क्षतिग्रस्त और इससे जुड़ी परिस्थितियों का पूरा विवरण देता है

सर्टिफिकेट या कवर नोट का खो जाना या खराब हो जाना और उसे ठूँढ़ने की कोशिशें; या

(b) ऑथराइज़्ड इंश्योरेंस कंपनी को, उसके द्वारा जारी किया गया इंश्योरेंस सर्टिफिकेट या कवर नोट फटा हुआ, गंदा, खराब या खराब हालत में लौटाता है; और (c) इंश्योरेंस कंपनी को ऐसे हर सर्टिफिकेट या कवर नोट के लिए बीस रुपये की फ़ीस देता है, तो ऑथराइज़्ड इंश्योरेंस कंपनी, अगर यह पक्का कर ले कि ऐसा सर्टिफिकेट या कवर नोट खो गया है, तो उसे यह फ़ीस देनी होगी।

या नष्ट कर दिया गया है और इसे खोजने के लिए सभी उचित प्रयास किए गए हैं, या यह

नष्ट हो गया है या गंदा, विरूपित या विकृत हो गया है, जैसा भी मामला हो, उसके बदले में जारी किया जाएगा

बीमा का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट या कवर नोट जिस पर "डुप्लीकेट" शब्द साफ़-साफ़ लिखा हो

इस आशय का समर्थन किया गया।

(2) जब उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार डुप्लिकेट प्रमाणपत्र या कवर नोट इस अभ्यावेदन पर जारी किया गया हो कि प्रमाणपत्र या कवर नोट खो गया है, और

मूल प्रमाणपत्र या कवर नोट बाद में धारक को मिल जाता है, मूल प्रमाणपत्र

या कवर नोट, जैसा भी मामला हो, बीमाकर्ता को सौंप दिया जाएगा।

147. प्राधिकृत बीमाकर्ताओं द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख.- प्रत्येक प्राधिकृत बीमाकर्ता अपने द्वारा जारी की गई प्रत्येक बीमा पालिसी के संबंध में निम्नलिखित विवरणों का अभिलेख पाँच वर्ष की अवधि तक रखेगा, अर्थात्:-

(i) उस व्यक्ति का पूरा नाम और पता जिसे पॉलिसी जारी की गई है;

(ii) किसी विनिर्दिष्ट मोटर वाहन से संबंधित पॉलिसी के मामले में, ऐसे वाहन का पंजीकरण चिह्न और संख्या तथा अन्य मामलों में, वाहन का विवरण

ढका हुआ;

(iii) वह तारीख जिस दिन बीमा पॉलिसी लागू होती है और उसकी तारीख

समाप्ति;

(iv) वे शर्तें जिनके अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग

बीमा पॉलिसी की क्षतिपूर्ति की जाएगी;

(v) प्रत्येक बीमा प्रमाणपत्र या कवर नोट की संख्या और जारी करने की तारीख

बीमा पॉलिसी के सम्बन्ध में जारी किया गया;

(vi) वह तिथि, यदि कोई हो, जिस तिथि को बीमा प्रमाणपत्र या कवर नोट की दूसरी प्रति जारी की गई थी;

(vii) क्या डुप्लीकेट जारी होने के बाद मूल बीमा प्रमाणपत्र वापस कर दिया गया था?

पाया गया और बाद में बीमाकर्ता को सौंप दिया गया और यदि ऐसा है, तो किस तारीख को।

148. छूट प्राप्त वाहनों का अभिलेख।--(1) निम्नलिखित में से किसी के स्वामित्व वाले मोटर वाहन की स्थिति में,

धारा 146 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा और धारा 146 की उपधारा (3) के अन्तर्गत छूट प्राप्त मोटर वाहनों के मामले में, प्रपत्र 53 में एक प्रमाणपत्र, जिस पर

ऐसे अधिकारियों द्वारा उस निमित्त अधिकृत व्यक्ति को इस बात के साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है कि मोटर वाहन धारा 146 के उल्लंघन में नहीं चलाया जा रहा है।

(2) धारा 146 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत छूट प्राप्त प्राधिकरण अपने स्वामित्व वाले उन मोटर वाहनों का अभिलेख रखेगा जिनके संबंध में बीमा पालिसी प्राप्त नहीं की गई है और ऐसे वाहनों के संबंध में इन उपबंधों के अंतर्गत उसके द्वारा जारी किए गए किन्हीं प्रमाणपत्रों का तथा उन वाहनों में शामिल व्यक्तियों के नाम और पते का अभिलेख रखेगा।

जिन लोगों को ऐसे सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं और ऐसे किसी भी सर्टिफिकेट को कैंसल करने के बारे में।

149. सूचना का प्रदाय।- कोई व्यक्ति, प्राधिकरण या प्राधिकृत बीमाकर्ता, जिससे इस अध्याय के उपबंधों के अधीन दस्तावेजों का अभिलेख रखने की अपेक्षा की गई है, अनुरोध पर बिना किसी प्रभार के उसका विवरण केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को देगा।

150. दावा न्यायाधिकरण को रिपोर्ट की प्रतियां प्रस्तुत करना.- (1) धारा 158 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट पुलिस रिपोर्ट प्ररूप 54 में होगी।

(3) पंजीकरण प्राधिकारी या पुलिस अधिकारी जिसे निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता है:
धारा 160 के तहत मुआवजे का दावा करने के पात्र व्यक्ति को आवश्यक जानकारी देनी होगी
रिक्वेस्ट मिलने की तारीख से सात दिनों के अंदर फॉर्म 54 में जानकारी दें
और दस रुपये के शुल्क के भुगतान पर।

151. निधि की स्थापना.-- (1) धारा 146 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकरण एक निधि स्थापित करेगा, ताकि उस प्राधिकरण या उसके नियोजन में किसी व्यक्ति के मोटर वाहन के उपयोग से तीसरे पक्ष को होने वाले किसी दायित्व को पूरा किया जा सके, जिसमें कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के अंतर्गत उत्पन्न दायित्व भी शामिल है।

152. निधि की राशि.-- (1) निधि की स्थापना पाँच लाख रुपये से अन्यून की आरंभिक राशि से की जाएगी और उक्त राशि किसी बैंक या

सरकार।

(2) उपनियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण प्रत्येक लेखा वर्ष के आरंभ में अपने चालू हालत में वाहनों के संबंध में निधि में निम्नलिखित राशि का भुगतान करेगा, जो कि
प्रति वाहन दो सौ रुपये से कम

स्पष्टीकरण.— इस उप-नियम में "चालू हालत में वाहन" से तात्पर्य सभी
अर्थो रिटी के वाहन जो किसी भी समय चालू रहने की उम्मीद है
लेखा वर्ष।

(3) जब निधि बीस लाख रुपये या दो हजार और पांच सौ रुपये से अधिक हो
वाहन के संपूर्ण बेड़े के लिए, जो भी कम हो, उप-नियम (2) में निर्दिष्ट वार्षिक भुगतान बंद हो जाएगा, बशर्ते कि उसके बाद निधि में जमा राशि कम हो जाए

बीस लाख रुपये से कम या प्रति वाहन दो हजार पांच सौ रुपये

वाहनों का सम्पूर्ण बेड़ा, जो भी कम हो, तो ऐसा वार्षिक भुगतान फिर से शुरू किया जाएगा:

बशर्ते कि यदि केन्द्रीय सरकार के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी की राय में प्रति वाहन बीस लाख रुपये या दो हजार पांच सौ रुपये की राशि

वाहनों का पूरा बेड़ा, जो भी कम हो, पर्याप्त नहीं है, तो यह पिछले के साथ हो सकता है

केन्द्र सरकार के अनुमोदन से, बीस लाख रुपये या प्रति वाहन दो हजार पांच सौ रुपये से अधिक वार्षिक भुगतान जारी रखा जा सकेगा, जैसा भी मामला हो।

153. निधि का निवेश.- निधि में जमा राशि में से प्राधिकरण बैंक में कम से कम पचास हजार रुपये की नकद जमा रखेगा और बनाए रखेगा

फंड में जमा बाकी रकम सरकारी सिक्कोरिटीज़ में इन्वेस्ट की जाएगी।

154. निधि में जमा के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ।--(1) सभी सरकारी प्रतिभूतियाँ जिनमें इन्वेस्ट किया गया फंड अथॉरिटी द्वारा बैंक को ट्रांसफर किया जाएगा।

(2) प्राधिकरण किसी भी समय सरकारी प्रतिभूतियों को नकदी अथवा समान या अधिक बाजार मूल्य की अन्य सरकारी प्रतिभूतियों के साथ विनिमय करने के लिए सक्षम होगा, अथवा दोनों, और बैंक अथॉरिटी से सामान्य कमीशन लेने के बाद ऐसे एक्सचेंज के लिए अथॉरिटी द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करेगा। इस तरह एक्सचेंज की गई सिक्क्योरिटीज़ बैंक में भी ट्रांसफर किया जाएगा।

155. जमा प्रक्रिया.- (1) जैसे ही निधि स्थापित हो जाती है, बैंक प्राधिकरण को अपनी ओर से उसके द्वारा रखी गई परिसंपत्तियों को निर्दिष्ट करने वाला एक विवरण और इसकी एक प्रति केंद्र सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय को भी भेजे या संबंधित राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विवरण उसी नाविक द्वारा तथा उन्हीं प्राधिकारियों को भेजा जाएगा, जब भी बैंक द्वारा धारित प्राधिकारियों की आस्तियों में कोई परिवर्तन होता है।

156. जमाराशियों पर ब्याज। -प्रत्येक जमाराशि या उसमें धारित प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज फंड बैंक द्वारा अथॉरिटी को दिया जाएगा।

157. निकासी.--(1) निधि से कोई रकम केवल तभी निकाली जाएगी, जब प्राधिकरण के किसी मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न किसी दायित्व को पूरा करने के लिए ऐसा किया गया हो, जो प्राधिकरण या प्राधिकरण के रोजगार में कोई व्यक्ति तीसरे पक्ष को वहन करता हो, जिसमें कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के अंतर्गत उत्पन्न दायित्व भी शामिल है।

(2) प्राधिकरण, ऐसी शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन, जो वह इस निमित्त अधिरोपित करे, अपने किसी अधिकारी को उपनियम (1) में वर्णित प्रयोजन के लिए निधि से धन निकालने के लिए प्राधिकृत करेगा।

(3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण की एक प्रति, प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर बैंक को भेजी जाएगी, जो बैंक केवल ऐसे प्राधिकरण में नामित अधिकारी को ही उसमें निहित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन निकासी की अनुमति देगा।

158. दावों का निपटारा.- प्राधिकरण ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो, समय-समय पर दे दावों के निपटान के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में मुद्दा फंड से पूरा किया जाएगा।

विदेशी बीमा

159. विदेशी बीमाकर्ताओं की सूची।- (1) केन्द्रीय सरकार आधिकारिक राजपत्र में उन विदेशी बीमाकर्ताओं की एक सूची (जिसे इसके पश्चात अनुमोदित सूची कहा जाएगा) प्रकाशित करेगी, जिन्हें इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार गारंटीकृत, नाम के साथ प्रत्येक मामले में गारंटर या गारंटर्स को समय-समय पर प्रकाशित भी करना होगा अप्रूव्ड लिस्ट में जोड़ना या हटाना।

(2) किसी विदेशी बीमाकर्ता का नाम अनुमोदित सूची में तब तक नहीं जोड़ा जाएगा जब तक कि ऐसे विदेशी बीमाकर्ता को कम से कम एक बीमाकर्ता द्वारा गारंटी न दी गई हो और उस विदेशी बीमाकर्ता का नाम जो कम से कम एक गारंटर न होने पर उसे लिस्ट से हटा दिया जाएगा।

160. विदेशी बीमाकर्ता का प्रत्याभूतिकर्ता.-- (1) कोई बीमाकर्ता जो किसी विदेशी बीमाकर्ता को प्रत्याभूति देना चाहता है, तो उसे इसके लिए प्ररूप 55 में केन्द्रीय सरकार को आवेदन करना होगा।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार को विश्वास हो कि उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन सही है और यह समीचीन है कि विदेशी बीमाकर्ता को अनुमोदित सूची में रखा जाए या जहां विदेशी बीमाकर्ता का नाम पहले ही अनुमोदित सूची में शामिल है वहां बीमाकर्ता को विदेशी बीमाकर्ता के प्रत्याभूतिकर्ता के रूप में अनुमोदित सूची में जोड़ा जाना चाहिए और यदि विदेशी बीमाकर्ता पहले से शामिल नहीं है तो विदेशी बीमाकर्ता का नाम अनुमोदित सूची में जोड़ा जा सकता है और बीमाकर्ता को ऐसे विदेशी बीमाकर्ता के प्रत्याभूतिकर्ता के रूप में शामिल किया जा सकता है।

(3) कोई गारंटर जो किसी विदेशी बीमाकर्ता की गारंटी देना बंद करना चाहता है, उसे फॉर्म 56 में केन्द्रीय सरकार को कम से कम दो महीने का नोटिस देना होगा और जहां ऐसा नोटिस दिया गया है,

दिए गए, गारंटर को विदेशी बीमाकर्ता को गारंटी देना बंद कर दिया गया माना जाएगा

नोटिस में बताई गई तारीख:

बशर्ते कि बीमाकर्ता को विदेशी बीमा के सभी प्रमाणपत्रों के संबंध में माना जाएगा

नियम 161 के उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार समर्थन या नवीकरण के पूर्व

ऐसी समाप्ति की तिथि के बाद, उस विदेशी बीमाकर्ता के गारंटर के रूप में जारी रहना जिसने जारी किया है

प्रमाणपत्र ऐसे प्रस्तुत किया मानो गारंटर अब उसका गारंटर नहीं रहा हो।

(4) यदि किसी भी समय कोई गारंटर बीमाकर्ता नहीं रह जाता है तो केन्द्रीय सरकार उसे आवश्यक प्रतीत होने वाली सूचना देने के पश्चात अनुमोदित सूची से उस गारंटर को हटा सकती है।

ऐसे गारंटर का नाम, जहां कहीं भी हो:

बशर्ते कि वह गारंटर जो बीमाकर्ता नहीं रह जाता है, उसे सभी के संबंध में बीमाकर्ता माना जाएगा

उप-नियम (2) के प्रावधानों के अनुसरण में समर्थित विदेशी बीमा प्रमाणपत्र

नियम 161 के अनुसार स्वीकृत गारंटर का नाम हटाने की तिथि से पहले

सूची में, विदेशी बीमा कंपनियों के गारंटर के रूप में जारी रहने के लिए जैसे कि गारंटर ने काम करना बंद नहीं किया है

वह एक इश्योरेंस कंपनी है और ऐसा लगता है कि उसका नाम लिस्ट से हटाया नहीं गया है।

161. विदेशी बीमा प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन।- (1) कोई आगंतुक जो विदेशी बीमा प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन या पुनः पृष्ठांकन कराना चाहता है, उसे ऐसा प्रमाणपत्र प्ररूप 57 में प्रवेश बंदरगाह या भू-सीमा शुल्क चौकी पर सीमा शुल्क समाहर्ता के समक्ष या केन्द्रीय सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार समर्थन के प्रयोजन के लिए या

सर्टिफिकेट पर पहले से किए गए किसी भी एंडोर्समेंट के रिन्यूअल का मकसद

इस अध्याय के साथ.

(2) यदि ऐसा अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि विदेशी बीमा प्रमाणपत्र इस अध्याय के प्रावधानों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, कि भारत में ऐसे प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि समाप्त नहीं हुई है, कि

प्रमाणपत्र अनुमोदित सूची में किसी विदेशी बीमाकर्ता द्वारा जारी किया गया है और प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट गारंटर को प्रमाणपत्र में दर्शाया गया है, तो उसे इस बात की पुष्टि करनी होगी कि विदेशी बीमा का प्रमाणपत्र इस

अध्याय के प्रावधानों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, कि भारत में ऐसे प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि समाप्त नहीं हुई है, कि प्रमाणपत्र को अनुमोदित सूची में किसी विदेशी बीमाकर्ता द्वारा जारी किया गया है और

प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट गारंटर को प्रमाणपत्र की वैधता अवधि में दर्शाया गया है।

विदेशी बीमा कंपनी के गारंटर के तौर पर अप्रूव्ड लिस्ट में शामिल होने पर, फॉर्म 58 में उस पर एंडोर्समेंट करें।

(3) किसी समर्थन की वैधता की अवधि अथवा समर्थन के नवीकरण की अवधि

पूर्वोक्त अवधि किसी भी स्थिति में विदेशी प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से आगे नहीं बढ़ेगी

भारत में बीमा प्रभावी नहीं रहता है:

बशर्ते कि जब कोई आगंतुक भारत में अपने प्रवास की अवधि के दौरान विदेशी बीमा का नया प्रमाण पत्र प्राप्त करता है, तो उस पर किए गए समर्थन की वैधता की अवधि में वृद्धि की जाएगी

किसी अनुमोदन या अनुमोदनों की वैधता की अवधि जो किसी अनुमोदन या अनुमोदन पर की गई हो

ओरिजिनल सर्टिफिकेट की कुल अवधि एक साल से ज़्यादा नहीं होगी।

162. विदेशी बीमा सर्टिफिकेट की वैलिडिटी।- नियम 161 के प्रोविज़न के अनुसार एंडोर्समेंट वाला विदेशी बीमा सर्टिफिकेट ऐसा असरदार होगा जैसे कि वह उसमें बताए गए गारंटर द्वारा जारी किया गया इंश्योरेंस सर्टिफिकेट हो और उसे एक्ट के चैप्टर XI की ज़रूरतों को पूरा करने वाला माना जाएगा; और जिस पॉलिसी से वह जुड़ा है, उसे भी ऐसे गारंटर द्वारा जारी किया गया माना जाएगा और वह एक्ट के चैप्टर XI की ज़रूरतों को पूरा करने वाली मानी जाएगी।

163. ज़मानतदार द्वारा अभिलेखों का रखरखाव.- प्रत्येक ज़मानतदार, उस विदेशी बीमाकर्ता द्वारा उसकी गारंटी के अंतर्गत जारी किए गए विदेशी बीमा प्रमाणपत्रों के संबंध में, जिसकी उसने गारंटी दी है, और प्रत्येक व्यक्ति जो ज़मानतदार नहीं रहा है, उस विदेशी बीमाकर्ता द्वारा उसकी गारंटी के अंतर्गत जारी किए गए विदेशी बीमा प्रमाणपत्र के संबंध में, जिसकी उसने पिछले पाँच वर्षों में किसी भी समय गारंटी दी थी, उन पॉलिसियों से संबंधित ऐसे विवरणों का अभिलेख रखेगा जिनके संबंध में विदेशी बीमा प्रमाणपत्र जारी किए गए थे, जैसा कि बीमाकर्ताओं द्वारा पॉलिसियों के संबंध में नियम 147 के प्रावधानों के अंतर्गत रखा जाना आवश्यक है, और उन अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए आवश्यक परिवर्धन परिस्थितियों में यथासंभव शीघ्र किया जाएगा।
